ذبحه لغير مالكه بغير اذنه عند الخوف عليه الشرط (الثالث) لصحة الذكاة (قطع الحلقوم) وهو مجرى النفس (والمرىء) بالمد وهو مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم ولا يشترط قطع الودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم والاولى قطعهما خروجا من الخلاف (ويكفي قطع البعض منهما) أي من الحلقوم والمرىء (فلو قطع رأسه حل) سواء أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة أولا على الصحيح وما ذبح من قفاه ولو عمدا ان أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة حل بذلك والا فلا (ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت) من الحيوان المأكول (من منخنقة) وهي التي تخنق في حلقها (ومريضة وأكيلة سبع) وهي ما أكل منها ذئب أو نمر أو سبع (وما صيد بشبكة) أو شرك (أو فخ) فأصابه شيء من ذلك ولم تصل الى حد لا يعيش معه أو أنقذه) أي أنقذ انسان حيوانا (من مهلكة ان ذكاه وفيه حياة مستقرة) يمكن زيادتها على حركة مذبوح سواء انتهت المنخنقة ونحوها الى حال يعلم انها لا تعيش معه أو لا حلت (كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه) أو مصع ذنبه بأن حركه وضرب به الارض (وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته) ونحوه مما لا تبقى الحياة معه (فوجود حياته كعدمها) على الاصح (لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المرىء لم يضر ان عاد فتمم الذكاة على الفور) قال في الاقناع والمنتهى ولا يضر رفع يده ان أتم الذكاة على الفور انتهى (وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر أو متوحش) كان ينفر البعير أو يتردى من علو فلا يقدر المذكي على ذبحه فذكاته (بجرحه في أي محل كان) أي في أي موضع أمكنه جرحه فيه من بدنه فهذا قول أكثر الفقهاء روى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك لا يجوز أكله الا أن يذكي الشرط (الرابع) لصحة الذكاة (قول بسم الله لا يجزئ غيرها) اى لا يقوم تسبيح ولا نحو مقامها (عند حركة يده) اى يد الذابح (بالذبح) وذكر جماعة منهم الموفق والشارح تكون التسمية عند الذبح أو قريبا منه فصل بالكلام أولا كالتسمية على الطهارة (وتجزئ) التسمية (بغير العربية ولو أحسنها) أي احسن العربية لان المقصود ذكر اسم الله تعالى وقد حصل بخلاف التكبير في الصلاة والسلام فان المقصود لفظه فان كان أخرس اومأ برأسه (ويسن التكبير) مع التسمية فيقول بسم الله والله اكبر ولا تستحب الصلاة والسلام على الذبيحة لعدم ورودهولانها لا تناسب المقام كزيادة الرحمن الرحيم (وتسقط التسمية سهوا لا جهلا) قال في الاقناع فان ترك التسمية عمدا أو جهلا لم تبح وسهوا تباح ويشترط قصد التسمية على ما يذبحه فلو سمى على شاة وذبح غيرها بتلك التسمية لم تبح انتهى اما اذا أضجع شاة لذبحها وسمى ثم ألقى السكين وأخذ سكينا أخرى أو رد السلام أو كلم انسانا أو استقى ماء ثم ذبح حل * (تنبيه) * يضمن أجير ترك التسمية عمدا أو جهلا لانه أتلفها على ربها (ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل) الذبيحة روى ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وعن بقية الصحابة

* (فصل * وتحصل ذكاة الجنين) المأكول ان خرج ميتا أو متحركا كتحرك مذبوح أشعر أولا (بذكاة أمه) ويستحب ذبحه وان كان ميتا ليخرج الدم الذي في جوفه (وان خرج) الجنين المباح (حيا حياة مستقرة لم يبح الا بذبحه) أو نحره لانه نفس اخرى وهو مستقل بحياته ولو وجأ